

محمود نبيل فرج صهيون

باحث دكتوراة في الإدارة العامة - جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - السودان
عضو نقابة المحامين الشرعيين غزة-فلسطين

آليات تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة في الحد من الفساد المالي والإداري

دراسة تطبيقية على مؤسسات رقابية في قطاع غزة

Mechanisms for Enhancing the Efficiency and Effectiveness of Oversight in Reducing Financial and Administrative Corruption: An Applied Study on Oversight Institutions in the Gaza Strip.

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آليات تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة المالية والإدارية في الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة الفلسطينية، مع التركيز على المؤسسات الرقابية العاملة في قطاع غزة. وتنطلق الدراسة من إشكالية تتمثل في الفجوة بين الدور الرقابي المقرر نظرياً للمؤسسات الرقابية وبين الأثر الفعلي لهذا الدور في الواقع العملي. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التطبيقي، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والنظري للرقابة والفساد، ودراسة الرقابة البرلمانية ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وصولاً إلى اقتراح آليات تشريعية ومؤسسية وإدارية وفنية لتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة. وتخلص الدراسة إلى أن تفعيل منظومة رقابية متكاملة قائمة على الاستقلالية والتنسيق والمساءلة واستخدام التكنولوجيا يُعد مدخلاً أساسياً للحد من الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية في قطاع غزة. الكلمات المفتاحية: الرقابة المالية، الرقابة الإدارية، الفساد المالي والإداري، الرقابة البرلمانية، ديوان الرقابة المالية والإدارية.

Abstract

This study aims to analyze mechanisms for enhancing the efficiency and effectiveness of financial and administrative oversight in reducing corruption within Palestinian public institutions, particularly oversight bodies operating in the Gaza Strip. The study addresses the gap between formally assigned oversight roles and their actual impact in practice. It adopts a descriptive-analytical and applied approach by examining the conceptual and theoretical framework of oversight and corruption, analyzing parliamentary oversight and the role of the State Audit and Administrative Control Bureau, and proposing legislative, institutional, administrative, and technical mechanisms to enhance oversight performance. The study concludes that activating an integrated oversight system based on independence, coordination, accountability, and the use of technology constitutes a fundamental approach to reducing corruption and strengthening institutional integrity in the Gaza Strip. Keywords: Financial

Oversight, Administrative Oversight, Financial and Administrative Corruption, Audit Bureau, Institutional Integrity.

المقدمة:

تُعد الرقابة المالية والإدارية إحدى الدعائم الجوهرية التي تقوم عليها النظم الحديثة في الإدارة العامة، لما تضطلع به من دور محوري في حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية. وقد أجمعت الأدبيات الإدارية المعاصرة على أن فعالية أي نظام إداري لا تقاس فقط بمدى كفاءة سياساته وخطته، وإنما بمدى قدرة منظومته الرقابية على منع الانحرافات، والكشف عن مواطن الخلل، وتصحيح المسار قبل تفاقم مظاهر الفساد المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، الرقابة لم تعد إجراءً لاحقاً يكتشف الأخطاء بعد وقوعها، بل أصبحت وظيفة إدارية متكاملة ذات أبعاد وقائية وتصحيحية وتطويرية، تسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد العامة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة. ويزداد هذا الدور أهمية في البيئات الإدارية التي تعاني من تحديات بنيوية، وضغوط مالية، وتعقيدات سياسية، وهي سمات تنطبق بدرجة كبيرة على الواقع الإداري الفلسطيني، ولا سيما في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

ويواجه قطاع غزة ظروفًا استثنائية أثرت بشكل مباشر على عمل المؤسسات العامة خاصة خلال الحرب التي استمرت أكثر من عامين، وأثرت في كفاءة أنظمتها الإدارية والرقابية، حيث تتقاطع فيها محدودية الموارد، والانقسام السياسي، وغياب المجلس التشريعي، مع تزايد الحاجة لضبط الأداء العام ومكافحة الفساد المالي والإداري. وعلى الرغم من وجود عدد من المؤسسات الرقابية، ذات الطابع الفني المتخصص، إلا أن المؤشرات العملية لا تزال تعكس استمرار مظاهر الخلل والانحراف، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة وفعالية هذه المؤسسات في أداء دورها المنوط بها. و انطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية مركزية مفادها إلى أي مدى تسهم كفاءة وفعالية الرقابة، ولا سيما الرقابة البرلمانية ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة في قطاع غزة، وما الآليات الكفيلة بتعزيز هذا الدور؟ كما تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل لواقع الرقابة، واستجلاء أوجه القصور، واقتراح آليات عملية قابلة للتنفيذ من شأنها تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد النزاهة المؤسسية.

أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من:

1. كونها تتناول الرقابة كأداة أساسية لمكافحة الفساد في بيئة معقدة مثل قطاع غزة.
2. تسليط الضوء على واقع المؤسسات الرقابية وفعاليتها في الحد من الانحرافات المالية والإدارية.
3. تقديم تحليل تطبيقي واقعي يربط النظرية بالممارسة العملية.
4. اقتراح آليات عملية قابلة للتطبيق لتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة، بما يدعم الحكم الرشيد.

أهداف الدراسة:

1. تحليل واقع الرقابة المالية والإدارية في المؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة.
2. تقييم فاعلية الرقابة البرلمانية ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية في الحد من الفساد.
3. اقتراح آليات عملية لتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة.

منهجية الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة وتطبيق واختبار الفرضيات فإن منهجية الدراسة الحالية تجمع بين الدراسة النظرية والميدانية (المنهج الوصفي التحليلي) حيث سيقوم الباحث بإتباع أسلوب الدراسة النظرية من خلال الرجوع للمؤلفات والكتابات العربية في مجال الإدارة وغيرها من الدراسات التي تساعد في بناء الدراسة وإبداء وجهات النظر حول الموضوع.

وكذلك من خلال الدراسة الميدانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات وإيجاد حلول لها والعمل على بيان الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث المشكلة ومن أجل اقتراح التوصيات العملية بهذا الشأن وذلك من خلال أسلوب الاستبيانات لاختبار الفروض التي بنيت عليها الدراسة وكذلك سيتم الحصول على البيانات من خلال المصادر التالية:

- 1- مصادر البيانات الثانوية: وذلك من خلال الكتب والمؤلفات والدراسات والمقالات في هذا الشأن وكذلك المجالات العلمية المتخصصة.
- 2- مصادر البيانات الأولية: وذلك من خلال (تصميم استبيان كأداة رئيسية للدراسة وعليه يقوم الباحث بتفريغ وتحليل الاستبيان من خلال برنامج (spss الإحصائي) وذلك من أجل التوصل للنتائج والتوصيات بخصوص الدراسة.

إشكالية الدراسة وأسئلتها

الإشكالية الرئيسية

إلى أي مدى تسهم كفاءة وفعالية الرقابة، ولا سيما الرقابة البرلمانية ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة في قطاع غزة، وما الآليات الكفيلة بتعزيز هذا الدور؟

الأسئلة الفرعية:

1. ما المفهوم النظري للرقابة والفساد المالي والإداري؟
2. ما واقع الرقابة البرلمانية في قطاع غزة؟
3. ما دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد؟
4. ما أوجه القصور في المنظومة الرقابية القائمة؟
5. ما الآليات العملية الكفيلة بتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة؟

الفرضيات

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة وفعالية الرقابة المالية والإدارية والحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة.

2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية الرقابة البرلمانية والحد من الفساد المالي

والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة.

3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية في

المؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة.

4. تؤثر كفاءة الآليات الرقابية تأثيراً ذا دلالة إحصائية في مستوى الحد من الفساد المالي

والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة.

المبحث التمهيدي: الإطار المفاهيمي والنظري للرقابة والفساد المالي والإداري

المطلب الأول: مفهوم الرقابة وأنواعها في الإدارة العامة

تُعرف الرقابة في الإدارة العامة بأنها العملية المنظمة التي يتم من خلالها قياس الأداء الفعلي

للمؤسسات العامة ومقارنته بالأهداف والمعايير المحددة مسبقاً، بهدف الكشف عن الانحرافات

وتصحيحها وضمان تحقيق المصلحة العامة. وتمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية الأساسية التي

لا يستقيم العمل الإداري دونها، لما لها من أثر مباشر في ترشيد القرارات الإدارية وضبط السلوك

الوظيفي (نصر الله، 2009: 263).

الفرع الأول: الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة

تُعد الرقابة السابقة أداة وقائية تهدف إلى منع وقوع المخالفات قبل حدوثها، من خلال فحص

القرارات والإجراءات قبل تنفيذها، ولا سيما في الجوانب المالية الحساسة. أما الرقابة اللاحقة، فتركز

على تقييم الأعمال بعد تنفيذها، والكشف عن أوجه القصور والانحراف، وتحميل المسؤوليات.

ويؤدي الاعتماد المفرط على الرقابة اللاحقة إلى تقليص الأثر الوقائي للرقابة، وتحويلها إلى أداة كشف

لا أداة منع (أبو عمار، 2013: 84).

الفرع الثاني: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

تمارس الرقابة الداخلية من داخل المؤسسة ذاتها، من خلال وحدات التدقيق والتفتيش،

وتهدف إلى تحسين الأداء وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، وقد تكون بناءً على تظلم تقدم به

الشخص الذي لحقه ضرر جراء عمل من أعمال الإدارة. (أبوسمهدانة، 2019: 164)

في المقابل، تُمارس الرقابة الإدارية الخارجية من جهات مستقلة نسبياً عن الجهاز التنفيذي،

كالمجالس التشريعية وأجهزة الرقابة العليا كديوان الرقابة المالية والإدارية، وتتميز بقدر أكبر من

الحياد والموضوعية (عساف، 1982: 575).

الفرع الثالث: الرقابة المالية والرقابة الإدارية (الطياري، 2019: 381)

تركز الرقابة المالية على سلامة التصرف في المال العام، والتأكد من الالتزام بالقواعد المالية

والمحاسبية، في حين تعنى الرقابة الإدارية بمتابعة كفاءة الأداء الإداري، وحسن تطبيق القوانين

والأنظمة، وجودة الخدمات العامة. ويؤدي الفصل بين هذين النوعين دون تنسيق إلى إضعاف

المنظومة الرقابية، وتعتبر الرقابة الإدارية امتداداً للرقابة الداخلية التي تحدثنا عنها في الفرع السابق.

(عصفور، 2008: 157)، (محمد، 1994: 197).

الفرع الرابع: الرقابة القضائية على نشاط الإدارة

تتنوع النظم القضائية في العالم بين نظامين رئيسيين هما، نظام القضاء الموحد، ونظام القضاء المزدوج، وتعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أكثر أنواع الرقابة أهمية لما يتمتع به القضاء من استقلالية واتصافه بالحياد والموضوعية. (أبوسمهدانة، 2019: 180)

إن تحقيق رقابة فعالة يتطلب تكاملاً وظيفياً بين مختلف أنواع الرقابة، بحيث تعمل كمنظومة واحدة تسهم في الوقاية من الفساد والكشف عنه ومعالجته. ويؤدي غياب هذا التكامل إلى خلق ثغرات رقابية تُستغل في ممارسة الفساد المالي والإداري.

ويرى الباحث أن الإشكالية في الواقع الإداري الفلسطيني لا تكمن في غياب أنواع الرقابة، بل في ضعف تفعيلها وتكاملها، وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية ذات أثر فعلي في ضبط الأداء العام.

المطلب الثاني: تعريف الفساد المالي والإداري وأسبابه وآثاره

يُقصد بالفساد المالي والإداري إساءة استخدام السلطة أو الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة، سواء كانت مادية أو معنوية، بما يتعارض مع القوانين والأنظمة ويُخل بمبدأ المصلحة العامة. (عبد الجليل، 2021: 274).

ويُعد هذا التعريف من أكثر التعريفات شمولاً، حيث يربط بين السلوك غير المشروع من جهة، والغاية الشخصية من جهة أخرى، ويؤكد أن جوهر الفساد يتمثل في الانحراف عن الوظيفة العامة باعتبارها تكليفاً لخدمة الصالح العام لا وسيلة لتحقيق مكاسب خاصة.

والفساد المالي والإداري لا يقتصر على الأفعال المجرّمة صراحة، بل يشمل سلوكيات إدارية منحرفة تبدو قانونية لكنها تنطوي على إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح غير مشروعة.

ويرى الباحث أن معالجة الفساد المالي والإداري تبدأ من إعادة بناء منظومة الرقابة على أسس من الاستقلالية والكفاءة والتكامل، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الانحرافات الإدارية والمالية. فكلما كانت الرقابة فعالة ومبكرة، كلما تضاعفت فرص إساءة استخدام السلطة، وتعمّدت قيم النزاهة والانضباط الوظيفي داخل المؤسسات العامة.

الفرع الأول: مظاهر الفساد المالي والإداري

تتعدد مظاهر الفساد المالي والإداري، وتشمل الرشوة، والاختلاس، والابتزاز، وإساءة استعمال السلطة، والمحسوبية، وسوء إدارة المال العام، وضعف الالتزام بالإجراءات القانونية (عبد الجليل، 2021: 274).

وتمثل هذه المظاهر صورا متعددة لانحراف الوظيفة العامة عن غاياتها الأساسية، وتتفاوت في حدّتها وأشكالها، إلا أنها تشترك جميعاً في كونها تمس جوهر المصلحة العامة وتقوض مبادئ النزاهة والشفافية.

وتُعد الرشوة إتيان أعمال الوظيفة العامة أو الخدمة، (المرافي، 2019: 37) وهي من أكثر مظاهر الفساد شيوعاً وخطورة والتي تصيب الوظيفة العامة (بكير، 2017: 23). إذ تقوم على منح أو طلب أو قبول منفعة غير مشروعة مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة العامة أو الامتناع عنه (سرور، 2013: 176). وتكمن خطورة الرشوة في أنها تُفرض القرارات الإدارية من مضمونها الموضوعي، وتجعلها

خاضعة للاعتبارات الشخصية بدلاً من الضوابط القانونية، مما يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين.

أما الاختلاس، فيتمثل في الاستيلاء غير المشروع على المال العام أو التصرف فيه على نحو يخالف الغاية التي خُصص من أجلها (زرار، 2016: 126)، ويُعد هذا السلوك من أخطر مظاهر الفساد المالي، نظراً لارتباطه المباشر بالموارد العامة وتقويض الثقة في الإدارة المالية للدولة، كما يُسهم في إضعاف قدرة المؤسسات العامة على أداء وظائفها الأساسية.

ويظهر الابتزاز الإداري كأحد الأنماط المستترة للفساد، حيث يستغل الموظف العام موقعه الوظيفي للضغط على الأفراد أو المؤسسات، وفرض منافع غير مشروعة مقابل تسهيل المعاملات أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية (السالم، 2009: 11)، وغالباً ما يتخذ هذا السلوك طابعاً غير معلن، مما يصعب كشفه في ظل ضعف الرقابة الداخلية وغياب قنوات تفعيل الشكاوى.

وتُعد إساءة استعمال السلطة مظهرًا مركزيًا من مظاهر الفساد الإداري، حيث تتحقق عندما يستخدم الموظف العام صلاحياته القانونية لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية، بعيداً عن الغايات التي خُولت له من أجلها. (الطحاوي، 1973: 85)، ولا يشترط في هذا السياق أن يكون الفعل مجرماً صراحة، بل يكفي أن ينطوي على انحراف في استعمال السلطة بما يُخل بمبدأ المشروعية.

كما تمثل المحسوبية والواسطة صورة واضحة للفساد الإداري، حيث يتم تفضيل أشخاص أو جهات بعينها في التعيين أو الترقية أو إسناد العقود، على حساب معايير الكفاءة والاستحقاق (المروان، 2021: 160)، ويؤدي هذا النمط من الفساد إلى إضعاف العدالة الوظيفية، وتراجع الكفاءة المؤسسية، وانتشار الشعور بعدم الثقة داخل الجهاز الإداري.

ويبرز سوء إدارة المال العام كمظهر غير مباشر للفساد، يتمثل في ضعف التخطيط المالي، وغياب الرقابة على الإنفاق، وتبديد الموارد دون تحقيق عائد حقيقي للصالح العام.

وأخيراً، فإن ضعف الالتزام بالإجراءات القانونية يشكل بيئة خصبة لتفشي الفساد، حيث يؤدي تجاوز القواعد والإجراءات إلى فتح المجال أمام الانحرافات الإدارية. ويُعد احترام الإجراءات القانونية ضماناً أساسياً لتحقيق الشفافية والمساءلة، وأي إخلال بها يُضعف المنظومة الرقابية ويُسهم في تكريس ممارسات فاسدة.

ويرى الباحث أن هذه المظاهر لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتداخل وتتفاعل ضمن سياق مؤسسي واحد، وأن استمرارها يُعد مؤشراً واضحاً على ضعف منظومة الرقابة والمساءلة. كما يؤكد أن معالجة مظاهر الفساد المالي والإداري تستوجب نهجاً شمولياً يركز على الوقاية، وتعزيز الرقابة المسبقة، وترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات العامة، بدل الاكتفاء بالمعالجة الجزائية اللاحقة.

الفرع الثاني: أسباب الفساد

ترتبط أسباب الفساد بضعف الرقابة، وغياب المساءلة، وتدني الكفاءة الإدارية، وضعف الشفافية، وتداخل الصلاحيات، وعدم وضوح المسؤوليات (الشهراني، 2021: 267).

فالفساد المالي والإداري ليس مجرد انحرافات فردية معزولة، بل هو عرضٌ من الأعراض التي تشير لخلل في إدارة الدولة (أكerman، 2003: 203-225).

ويُعد ضعف الرقابة أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد، وهو ما يؤدي إلى تقليل اكتشاف المخالفات ويشجع على استغلال المناصب دون مساءلة.

وتسهم تدني الكفاءة الإدارية في خلق بيئة مواتية للفساد، سواء من خلال ضعف القدرات المهنية للعاملين في المناصب القيادية، أو نتيجة غياب معايير موضوعية في التعيين والترقية وعدم تساوي الفرص. ويؤدي هذا التدني إلى سوء اتخاذ القرار، وضعف التخطيط، وتراكم الأخطاء الإدارية التي قد تُستغل لاحقاً لتحقيق منافع خاصة تحت غطاء القصور الإداري، فضلاً عن عدم تفعيل قوانين وتشريعات المساءلة (الشهراني، 2021: 267).

ويُعد ضعف الشفافية أحد العوامل الجوهرية التي تُغذي الفساد، حيث يؤدي غياب الإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية إلى صعوبة تتبع القرارات وتقييمها. كما أن عدم إتاحة المعلومات للجمهور أو للجهات الرقابية يُقيد إمكانيات الرقابة المجتمعية، ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

كما يشكل تداخل الصلاحيات بين الوحدات الإدارية المختلفة سبباً مهماً لانتشار الفساد، ويترتب عليه إرباك في الهيكل التنظيمي للمؤسسات العامة، ويُفضي إلى غياب التحديد الدقيق لمن يتحمل المسؤولية عن القرارات والأعمال الإدارية. ويُعد هذا الغموض مدخلاً خطيراً لممارسة الفساد. وفي السياق الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تتفاقم هذه الأسباب بفعل الظروف السياسية والإدارية الاستثنائية، مثل الانقسام السياسي، وتعطل بعض المؤسسات الدستورية، ومحدودية الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يُضاعف من هشاشة المنظومة الإدارية، ويزيد من فرص الانحراف في إدارة المال العام.

ويرى الباحث أن مواجهة الأسباب الإدارية والمؤسسية للفساد تقتضي اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة، تبدأ بإعادة بناء منظومة الرقابة والمساءلة، وتعزيز الكفاءة الإدارية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة.

الفرع الثالث: الآثار الاقتصادية والإدارية للفساد

يؤدي الفساد إلى هدر الموارد العامة، وتراجع كفاءة الخدمات، وإضعاف الثقة في المؤسسات، وتقويض أسس الحكم الرشيد (المهايني، 2008: 26، 27).

ويُعد هذا الأثر من أخطر ما يترتب على الفساد المالي والإداري، نظراً لامتداده ليشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية على حد سواء، مما يجعله عائقاً بنيوياً أمام التنمية والاستقرار المؤسسي.

فعلى الصعيد الاقتصادي، يُفضي الفساد إلى (حميد، 2024: 729)

أولاً: سوء تخصيص الموارد العامة، حيث تُوجَّه الأموال نحو مشاريع أو نفقات لا تستند إلى معايير الكفاءة أو الأولوية التنموية، وإنما تُحدَّد وفق اعتبارات شخصية أو فئوية. ويترتب على ذلك ارتفاع معدلات الهدر المالي، وتراجع القدرة على تمويل القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، الأمر الذي يُفاقم الأعباء المالية على الموازنة العامة ويحدّ من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمع.

ثانيًا: إضعاف كفاءة الإنفاق العام، حيث تؤدي الرشوة والمحسوبية إلى ترسية العطاءات على جهات غير مؤهلة، وتنفيذ مشاريع بجودة متدنية وتكلفة مرتفعة، بما يُخل بمبدأ القيمة مقابل المال. وينعكس هذا الواقع سلبيًا على الأداء الاقتصادي العام، ويؤدي إلى تراجع معدلات النمو، وانخفاض جاذبية البيئة الاستثمارية، نتيجة غياب النزاهة وتكافؤ الفرص.

أما من الناحية الإدارية، فيُعد الفساد سببًا مباشرًا في (السياسي، 2023: 83) أولاً: تراجع كفاءة الخدمات العامة، حيث يؤدي إلى تعطيل الإجراءات، وإطالة أمد المعاملات، وربط إنجازها بممارسات غير مشروعة. ويتربط على ذلك تدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنامي الشعور بعدم العدالة، وتكريس الفجوة بين الإدارة العامة والمجتمع.

ثانيًا: إضعاف الثقة في المؤسسات العامة، ويتجلى ذلك عندما يفقد المواطن ثقته في حياد الإدارة ونزاهتها فيدرك أن القرارات تُتخذ على أساس المصالح الخاصة لا المعايير القانونية. ويُعد تآكل الثقة من أخطر آثار الفساد، لأنه يُقوّض شرعية المؤسسات، ويحدّ من قدرة الدولة على تنفيذ سياساتها العامة بفاعلية.

ثالثًا: تقويض أسس الحكم الرشيد، لكونه يتعارض جوهريًا مع مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والمشاركة. فكلما تفشى الفساد، تراجعت قدرة الأنظمة الإدارية على الالتزام بهذه المبادئ، وتحولت الإدارة العامة إلى أداة لخدمة فئات محددة على حساب المصلحة العامة.

وفي السياق الفلسطيني، تتضاعف خطورة هذه الآثار بفعل محدودية الموارد المالية، والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية، الأمر الذي يجعل أي هدر أو سوء إدارة للمال العام ذا انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما أن استمرار الفساد يُضعف قدرة المؤسسات العامة على الصمود في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.

ويرى الباحث أن الحد من الآثار الاقتصادية والإدارية للفساد يمر حتمًا عبر تعزيز كفاءة وفعالية منظومة الرقابة، باعتبارها الأداة الأنجع لضمان حسن إدارة الموارد العامة، وتحسين جودة الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، وترسيخ أسس الحكم الرشيد.

الفرع الرابع: العلاقة بين الرقابة والفساد

تشكل الرقابة الفعالة خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد، حيث تساهم في تقليص فرص الانحراف، وتعزيز الانضباط الوظيفي.

ويؤكد الباحث أن الفساد المالي والإداري ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتيجة مباشرة لاختلال منظومة الرقابة والمساءلة، وأن معالجته تبدأ بإصلاح بنية الرقابة ذاتها.

وبمتابعتنا لهيئة مكافحة الفساد فإنه يتلخص دور الرقابة في مواجهة الفساد في أنها الأداة التي تضمن التزام الإدارة بالقوانين والأنظمة، وتخضع القرارات المالية والإدارية للتقييم المستمر. فكلما كانت الرقابة شاملة ومنظمة، تقلصت الفرص لحدوث الفساد في كل مراحل اتخاذ القرار أو أثناء التنفيذ أو بعده.

وتتجلى العلاقة العكسية بين الرقابة والفساد في أن غياب الرقابة يؤدي بالضرورة إلى تفشي الفساد، في حين أن تعزيزها يساهم في الحد منه. فالرقابة غير الفعالة، سواء كانت شكلية أو متأخرة،

لا تحقق الردع المطلوب، بل قد تتحول إلى غطاء يسمح باستمرار الممارسات الفاسدة دون مساءلة حقيقية.

كما تلعب الرقابة دوراً جوهرياً في الكشف المبكر عن مظاهر الفساد، لاسيما من خلال الرقابة الوقائية التي تستهدف منع وقوع المخالفات قبل حدوثها، بدل الاكتفاء بالرقابة اللاحقة التي تقتصر على رصد الأخطاء بعد تفاقم آثارها. ويُعد التوازن بين الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية عنصراً أساسياً في بناء منظومة رقابية فعالة.

ويرى الباحث أن إصلاح منظومة الرقابة يجب أن يستند إلى جملة من المرتكزات، أبرزها: ضمان استقلال الأجهزة الرقابية، وتعزيز كفاءتها البشرية والفنية، وتكامل أدوارها، وتفعيل نتائج أعمالها من خلال مساءلة حقيقية وجدية. فبدون رقابة فعالة، يبقى الفساد ظاهرة قابلة للتكرار، مهما تعددت النصوص القانونية التي تُجرّمه.

المبحث الأول: الرقابة البرلمانية ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة

المطلب الأول: الرقابة البرلمانية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري

تُعد الرقابة البرلمانية من أهم صور الرقابة السياسية في النظم الديمقراطية، ويترتب على ذلك أنها تمثل الأداة التي يمارس من خلالها ممثلو الشعب رقابتهم على أعمال السلطة التنفيذية، ضماناً لالتزامها بمبدأ المشروعية، وحسن إدارة المال العام، وتحقيق الصالح العام. وتستمد الرقابة البرلمانية أهميتها من كونها تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، وآلية مركزية للمساءلة الديمقراطية، بما يضمن عدم انفراد السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات دون رقابة أو محاسبة.

ويبرز دور الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تعزيز الشفافية في عمل السلطة التنفيذية، وإخضاع قراراتها للفحص العلني داخل المؤسسة التشريعية، الأمر الذي يُقلص فرص اتخاذ قرارات غير مشروعة أو مشوبة بالمحاباة. كما تُسهم الرقابة البرلمانية في تفعيل مبدأ المساءلة السياسية، من خلال تحميل الحكومة المسؤولية عن الأخطاء والانحرافات، بما يُشكل رادعاً فعالاً أمام الممارسات الفاسدة.

وفي السياق الفلسطيني، يُنشط بالمجلس التشريعي الفلسطيني دور رقابي أصيل على أعمال الحكومة، يشمل متابعة السياسات العامة، ومناقشة الأداء المالي والإداري، وفحص مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة. ويستند هذا الدور إلى أحكام القانون الأساسي المعدل، الذي منح المجلس التشريعي صلاحيات واسعة في مجال الرقابة والمساءلة، بما يعكس أهمية الرقابة البرلمانية كضمانة دستورية لحسن سير العمل الحكومي.

غير أن خصوصية الواقع السياسي والإداري في قطاع غزة أفرزت تحديات جوهريّة أثرت على فاعلية هذا الدور الرقابي، وفي مقدمتها تعطل عمل المجلس التشريعي لفترات طويلة، والانقسام السياسي، وتراجع انتظام الجلسات البرلمانية، الأمر الذي انعكس سلباً على ممارسة الرقابة البرلمانية بأدواتها التقليدية. وقد أدى هذا الواقع إلى إضعاف المساءلة السياسية، وترك فراغ رقابي ساهم في اتساع هامش السلطة التقديرية للجهات التنفيذية.

ويلاحظ أن غياب الرقابة البرلمانية الفاعلة لا يعني انتفاء الحاجة إليها، بل على العكس، يُبرز أهميتها كأداة لا غنى عنها في مواجهة الفساد المالي والإداري. فكلما تراجعت الرقابة البرلمانية، ازدادت الحاجة إلى تطوير بدائل رقابية مكملة، دون أن يشكل ذلك بديلاً دائماً عن الدور التشريعي الأصيل. ويرى الباحث أن إعادة تفعيل الرقابة البرلمانية تمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال ضمان انتظام العمل البرلماني، وتفعيل أدوات الرقابة، وتعزيز التعاون بين المجلس التشريعي والأجهزة الرقابية الأخرى. كما أن تطوير الإطار القانوني الناظم للرقابة البرلمانية يُعد ضرورة لتعزيز فاعليتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات القائمة.

وبذلك، تُعد الرقابة البرلمانية أحد الركائز الجوهرية في بناء منظومة رقابية متكاملة، تسهم بفاعلية في الحد من الفساد المالي والإداري، وتُعزز مبادئ المشروعية والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة، وهو ما ينسجم مع أهداف هذه الدراسة وإشكالياتها الرئيسية.

الفرع الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية وأدواتها

تُعرف الرقابة البرلمانية بأنها "إحدى الوظائف الأساسية التي يقوم بها أعضاء البرلمان للرقابة على أعمال الحكومة من خلال الوسائل الرقابية التي حددها الدستور، والتي تتمثل بحق السؤال والاستجواب وحجب الثقة وتقصي الحقائق بهدف الكشف عن أي مخالفات، سواء كانت إدارية أو مالية أو تجاوزات قانونية؛ من أجل تحقيق الصالح العام وحفاظاً على حقوق ومصالح المجتمع" (صهيون، 2020: 103).

وتُعد هذه الأدوات، متى ما فُعّلت بصورة منتظمة، وسائل فعالة للكشف عن أوجه القصور والانحراف في الأداء الحكومي، ولا سيما في الجوانب المالية والإدارية التي تُعد بيئة خصبة لمظاهر الفساد. ولزيادة فعاليتها، يجب أن تُمارس الرقابة البرلمانية بشكل منتظم، شفاف، ومتكامل مع أجهزة الرقابة الأخرى، بحيث تشكل حلقة وصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، وتضمن مساءلة المسؤولين على كل المستويات.

وتشمل أدوات الرقابة البرلمانية مجموعة متنوعة من الآليات القانونية والإجرائية، أهمها: حق السؤال والاستجواب: حيث يتيح للبرلمان متابعة سياسات الحكومة وسلوك المسؤولين، وكشف أي تجاوزات أو أخطاء في اتخاذ القرار، خصوصاً في المجالات المالية والإدارية الحساسة. تقصي الحقائق ولجان التحقيق: التي تُشكّل للتحقق من الشكاوى أو التجاوزات والانحرافات المحتملة التي ترتكبها الحكومة أو أحد الوزراء أو أحد الموظفين العموميين، (غانم، 2022: 137) وإعداد تقارير لمعالجة الخلل.

حق حجب الثقة: بما يضمن التزام الحكومة بمبدأ المشروعية وعدم تجاوز حدود السلطة الممنوحة لها.

مناقشة التقارير المالية والميزانية العامة: للتحقق من سلامة استخدام الموارد العامة والكشف عن أي سوء إدارة أو فساد مالي.

ويخلص الباحث إلى أن تطبيق أدوات الرقابة البرلمانية بشكل جاد وموضوعي يُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة رقابية متكاملة، ترتبط بشكل مباشر بتحسين النزاهة المؤسسية وتعزيز الثقة العامة،

بما يتسق مع أهداف الدراسة وإشكالية البحث المتعلقة بكفاءة وفعالية الرقابة في الحد من الفساد المالي والإداري في قطاع غزة.

الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية على المال العام

تشكل الرقابة البرلمانية على المال العام أحد أبرز مجالات الرقابة السياسية والإدارية، ويترتب على ذلك أن المال العام يُعتبر المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة في تقديم الخدمات العامة وتحقيق أهداف التنمية. ويضطلع البرلمان بدور محوري في هذا المجال من خلال إقرار الموازنة العامة، ومناقشة أوجه الإنفاق والإيرادات، ومتابعة تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استغلال الموارد العامة بكفاءة وعدالة. ويقلل من مخاطر الهدر أو سوء الإدارة.

وتتميز الرقابة البرلمانية على المال العام بكونها رقابة مزدوجة:

رقابة سابقة (Preventive Control): تهدف إلى التأكد من سلامة الميزانية والقرارات المالية قبل تنفيذها، بما يحد من الانحرافات المالية ويعزز الشفافية في التخطيط المالي.
رقابة لاحقة (Corrective Control): تركز على تقييم الأداء المالي بعد تنفيذ السياسات، والكشف عن التجاوزات أو المخالفات، ورفع التوصيات لإصلاح الخلل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. (الخرابشة، 2022: 5)

ويُعزز الباحث أن الرقابة الفعالة على المال العام لا تقتصر على مجرد مناقشة الموازنة واعتمادها، بل تشمل متابعة دقيقة لتنفيذ السياسات المالية، وتحليل الحسابات الختامية، واستدعاء المسؤولين للمساءلة عند الحاجة.

لذلك، يؤكد الباحث أن تعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام يحتاج إلى تطوير الأدوات التشريعية والفنية، وتوفير البيانات المالية الدقيقة، وتأهيل أعضاء اللجان المالية، واستمرارية عمل المجلس التشريعي أو إيجاد آليات بديلة تضمن الاستمرارية الرقابية. كما أن دمج الرقابة البرلمانية مع الرقابة الفنية للأجهزة المتخصصة، مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، يُعد خطوة أساسية لزيادة فاعلية الرقابة والحد من الفساد المالي بشكل ملموس.

وبهذا، تتضح العلاقة الجوهرية بين الرقابة البرلمانية على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، حيث تمثل الرقابة البرلمانية خط الدفاع الأول في حماية الموارد العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية.

الفرع الثالث: معوقات فاعلية الرقابة البرلمانية في قطاع غزة

تواجه الرقابة البرلمانية في قطاع غزة مجموعة من المعوقات التي تحد من قدرتها على أداء مهامها الرقابية بشكل فعال، وتؤثر مباشرة على قدرتها في الحد من الفساد المالي والإداري. وتتمثل أبرز هذه المعوقات فيما يلي:

أولاً/ تعطل عمل المجلس التشريعي:

أدى توقف نشاط المجلس التشريعي لفترات طويلة إلى غياب الرقابة المستمرة على أعمال الحكومة، بما في ذلك متابعة تنفيذ الموازنات والسياسات المالية والإدارية. هذا التعطل يخلق فجوة

زمنية تسمح بحدوث انحرافات مالية وإدارية دون رصدها أو محاسبتها، ويضعف الدور الرقابي التقليدي للبرلمان كأداة رئيسية لمساءلة السلطة التنفيذية.

ثانيًا/ الانقسام السياسي والإداري:

يعاني الواقع الفلسطيني، وبشكل خاص في قطاع غزة، من الانقسام السياسي المستمر، مما يحد من استقلالية السلطة التشريعية ويؤثر على حيادها في ممارسة الرقابة. فالانقسام يؤدي إلى ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، ويجعل الرقابة أداة سياسية في بعض الأحيان بدلاً من أن تكون أداة حماية للمال العام والمصلحة العامة.

ثالثًا/ محدودية الوصول إلى المعلومات والبيانات الدقيقة:

تعاني بعض اللجان البرلمانية من صعوبة الوصول إلى بيانات مالية وإدارية موثوقة ومحدثة. هذا النقص في المعلومات يُضعف قدرة النواب على اتخاذ قرارات مستنيرة أو إعداد تقارير دقيقة حول الانحرافات المالية والإدارية. كما أن غياب الشفافية في تقديم المعلومات من قبل الجهات التنفيذية يزيد من صعوبة الرقابة ويحد من أثرها الوقائي.

ويخلص الباحث إلى أن تعدد هذه المعوقات يؤدي إلى تراجع القدرة الرقابية للبرلمان بشكل ملحوظ، مما يتيح بروز مظاهر الفساد المالي والإداري دون محاسبة، ويضعف الثقة المجتمعية في المؤسسات العامة. ومن ثم، فإن معالجة هذه المعوقات تتطلب إعادة تفعيل دور المجلس التشريعي، وتعزيز استقلالية البرلمان، وتطوير قدراته الفنية، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وربط التوصيات البرلمانية بآليات تنفيذية ملزمة.

ويؤكد الباحث أن تجاوز هذه المعوقات يمثل خطوة حاسمة نحو تكامل منظومة الرقابة في قطاع غزة، وتعزيز فاعلية الإجراءات الوقائية والتصحيحية لمكافحة الفساد المالي والإداري بشكل مستدام.

الفرع الرابع: أثر ضعف الرقابة البرلمانية على انتشار الفساد

يُعد ضعف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة أحد العوامل الجوهرية التي تسهم في انتشار الفساد المالي والإداري، ويترتب على ذلك أن غياب المتابعة الدقيقة والمنتظمة للسياسات المالية والإدارية يخلق فجوات تنظيمية ورقابية تُستغل من قبل بعض الجهات لممارسة أنماط متعددة من الفساد، مثل الاختلاس، واستغلال الموارد العامة، والمحسوبية، وإساءة استخدام السلطة.

أولاً/ تأثير ضعف الرقابة على منظومة المساءلة العامة:

تعتبر الرقابة البرلمانية حجر الزاوية في منظومة المساءلة العامة، حيث تمثل أداة لضبط أداء السلطة التنفيذية ومراقبة استخدام الموارد العامة. وعندما تتراجع الرقابة البرلمانية أو تُعطل، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف آليات المساءلة ويقلل من قدرة المؤسسات على محاسبة المخالفين، مما يوسع دائرة الفساد ويضعف الالتزام بالقوانين والأنظمة.

ثانيًا/ انعكاسات ضعف الرقابة على الحكم الرشيد:

تؤدي ضعف الرقابة البرلمانية إلى تفويض أسس الحكم الرشيد، حيث يتم تفريغ منظومة المساءلة من مضمونها، ويزداد احتمال انتشار الفساد المالي والإداري على نطاق واسع. ويشير الباحث

إلى أن أي خلل في الرقابة البرلمانية ينعكس مباشرة على فاعلية الأجهزة الرقابية الأخرى، مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مما يقلص الأثر الوقائي والتصحيحي للرقابة بشكل عام. ويرى الباحث أن إعادة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، حتى من خلال صيغ بديلة أو مرحلية، يُعد ضرورة ملحة لتعزيز النزاهة المؤسسية في قطاع غزة. ويشمل ذلك:

- توفير أدوات رقابية متطورة وبيانات دقيقة للجان البرلمانية.
 - تطوير القدرات الفنية للأعضاء في مجالات المالية والمراجعة الإدارية.
 - ربط نتائج الرقابة البرلمانية بتنفيذ إجراءات تصحيحية ملزمة للجهات التنفيذية.
 - تعزيز التنسيق بين الرقابة البرلمانية والرقابة الفنية للأجهزة المتخصصة لضمان تكامل الجهود والحد من تكرار الانحرافات المالية والإدارية.
- ويخلص الباحث إلى أن تعزيز الرقابة البرلمانية يمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي والإداري، وأن أي إضعاف لها يؤدي إلى تفشي الممارسات الفاسدة ويقوض جهود المؤسسات الرقابية الأخرى. ومن ثم، فإن تفعيل الرقابة البرلمانية يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز النزاهة المؤسسية وتحقيق إدارة مالية وإدارية رشيدة في قطاع غزة.
- المطلب الثاني: رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية كآلية فنية متخصصة تُعد الرقابة التي يمارسها الديوان رقابة شاملة، ويتربط على ذلك أنها تتجاوز مجرد التدقيق المالي إلى تقييم الأداء الإداري، فالتقارير التي يصدرها تشمل تقييم مدى كفاءة الإجراءات، والتحقق من تطبيق السياسات، والكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وتقديم التوصيات لمعالجتها، ما يعزز قدرة المؤسسات على ضبط الأداء وتحقيق النزاهة.

الفرع الأول: الاختصاصات القانونية لديوان الرقابة المالية والإدارية

وكما وضحت المجلة الخاصة بديوان الرقابة المالية والإدارية أنه يتمتع بمجموعة واسعة من الاختصاصات القانونية، من أبرزها:

- أ- التدقيق المالي: مراجعة الحسابات الختامية، التأكد من صحة الإجراءات المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية.
 - ب- الرقابة الإدارية: متابعة كفاءة الأداء الإداري، وفحص مدى التزام الجهات العامة بالتعليمات والسياسات الإدارية المعتمدة (زرار، 2016: 100).
 - ت- تقييم الأداء: قياس مدى تحقيق المؤسسات لأهدافها الاستراتيجية والإدارية، واقتراح تحسينات لتعزيز الفاعلية والكفاءة.
 - ث- إعداد التقارير والتوصيات: رفع النتائج إلى الجهات المختصة، مع تقديم توصيات لإصلاح المخالفات ومعالجة الانحرافات المالية والإدارية.
- وبشكل هذا الإطار القانوني لعمل الديوان، حيث يتيح له ممارسة الرقابة بكفاءة وحيادية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو إدارية، ما يعزز مصداقيته وقدرته على كشف مخالفات الجهات الخاضعة للرقابة.

الفرع الثاني: آليات عمل الديوان في الرقابة المالية والإدارية

يعتمد الديوان في ممارسته للرقابة على مجموعة من الآليات الفنية المتقدمة، أهمها:

- أ- الزيارات الميدانية والتفتيش: فحص المنشآت العامة والتأكد من التزامها بالأنظمة والإجراءات المتبعة.
- ب- مراجعة السجلات والوثائق: التدقيق في الحسابات المالية، العقود، والقرارات الإدارية للتأكد من صحتها ومطابقتها للقوانين.
- ت- إعداد التقارير الدورية والشبه دورية: تشمل النتائج والملاحظات والتوصيات، ما يوفر صورة شاملة عن واقع الأداء المالي والإداري.
- ث- التواصل مع الجهات التنفيذية: متابعة توصيات الديوان لضمان تنفيذها ومعالجة المخالفات والانحرافات.

وتساهم هذه الآليات في تحقيق الرقابة الشاملة والمتكاملة، بحيث يتم الكشف المبكر عن المخالفات، وتقليل فرص الانحراف المالي والإداري، وضمان استمرارية الأداء الجيد للمؤسسات العامة.

الفرع الثالث: أثر تقارير الديوان في مكافحة الفساد

تشكل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية أداة فنية محورية في الكشف عن مظاهر الفساد المالي والإداري، وتشمل:

- أ- الكشف عن الاختلاس المالية: التعرف على حالات سوء إدارة الأموال العامة أو تحويلها بطرق غير مشروعة.
- ب- تحديد الثغرات الإدارية: التعرف على مواطن الضعف في تطبيق الأنظمة والإجراءات الإدارية.
- ت- تحفيز المساءلة: عند تفعيل توصيات الديوان، تسهم في مساءلة المخالفين وتحقيق العدالة الإدارية.
- ث- تطوير الأداء المؤسسي: تقديم مقترحات لتحسين الإجراءات الإدارية والمالية بما يعزز الشفافية والنزاهة.

غير أن فعالية هذه التقارير مرتبطة بالاستجابة الفعلية للجهات التنفيذية لتوصيات الديوان، فغياب الالتزام يؤدي إلى انخفاض أثر الرقابة وتحويلها من أداة إصلاح إلى تقرير شكلي لا يُطبق على أرض الواقع.

الفرع الرابع: التحديات التي تواجه رقابة الديوان في قطاع غزة

على الرغم من الإمكانيات الفنية الكبيرة، يواجه الديوان عدداً من التحديات التي تؤثر على

فاعلية الرقابة، أبرزها: (المدهون، 2014: 283)

- أ- محدودية الموارد المالية والبشرية: تؤثر على قدرة الديوان على إجراء الرقابة المكثفة والمتابعة المستمرة.

- ب- ضعف التنسيق مع الجهات الأخرى: يؤدي إلى ازدواجية العمل أو فقدان المعلومات الضرورية لإعداد تقارير دقيقة، وعدم وضوح دور الديوان بشأن إحالة قضايا الاشتباه بالفساد إلى النائب العام.
- ت- تأخر الاستجابة لتوصيات الديوان: يقلل من أثر الرقابة ويزيد من إمكانية استمرار الممارسات الفاسدة.
- ث- القيود السياسية والإدارية: تؤثر أحياناً على استقلالية الديوان وقدرته على ممارسة الرقابة بحرية تامة.
- ج- لا يوجد آلية ونظام يحدد علاقة الديوان بالمجلس التشريعي.
- ويخلص الباحث إلى أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية تُعد من أكثر أدوات الرقابة فاعلية من الناحية الفنية، إلا أن أثرها العملي يعتمد على ربط نتائج التقارير بمنظومة مساءلة ملزمة، وتعزيز التنسيق مع الرقابة البرلمانية والجهات التنفيذية، لضمان تحويل نتائج الرقابة إلى إجراءات تصحيحية حقيقية تعزز النزاهة المؤسسية.
- المبحث الثاني: آليات تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة في الحد من الفساد المالي والإداري (دراسة تطبيقية)
- يمثل هذا المبحث جوهر الدراسة ومحوها التطبيقي، حيث ينتقل من الإطارين المفاهيمي والمؤسسي للرقابة إلى تحليل الآليات العملية الكفيلة بتعزيز كفاءتها وفعاليتها، بما ينعكس مباشرة على الحد من الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة الفلسطينية، ولا سيما المؤسسات الرقابية في قطاع غزة. ويستند المبحث إلى دراسة ميدانية وتحليل بيانات فعلية من المؤسسات الرقابية، بما يتيح تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق.
- المطلب الأول: الآليات التشريعية والمؤسسية لتعزيز كفاءة الرقابة
- الفرع الأول: تطوير الإطار التشريعي الناظم لأعمال الرقابة
- يُعد الإطار التشريعي أحد المرتكزات الأساسية لفعالية الرقابة، ويتربط على ذلك أنه لا يمكن لأي جهاز رقابي أن يؤدي دوره بكفاءة ما لم يستند إلى نصوص قانونية واضحة وملزمة. ويشمل ذلك:
- أ- القوانين المنظمة لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع تحديد صلاحياته ووسائل ممارسة الرقابة.
- ب- التشريعات المتعلقة بالشفافية، وإتاحة المعلومات للجمهور والجهات الرقابية الأخرى.
- ت- قوانين مكافحة الفساد والمعايير الأخلاقية للوظيفة العامة.
- ويلاحظ الباحث أن جزءاً من الإشكالية في الواقع الفلسطيني لا يكمن فقط في نقص التشريعات، وإنما ضعف آليات تنفيذها، ما يؤدي إلى ثغرات تمكن بعض الجهات من التهرب من المسؤولية. لذلك، يوصي الباحث بمراجعة شاملة تتضمن:
- أ- تحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة رقابية لضمان تكامل العمل الرقابي.
- ب- وضع آليات قانونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية ومعاينة المخالفين.
- الفرع الثاني: تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية

تُعد الاستقلالية المؤسسية والوظيفية والمالية شرطاً جوهرياً لفعالية الرقابة، فكلما تمتع الجهاز الرقابي بالاستقلالية، ازدادت قدرته على ممارسة مهامه دون ضغوط أو تدخلات سياسية وإدارية. ويشمل ذلك:

- أ- استقلالية القرارات في فتح التحقيقات ومتابعة المخالفات.
 - ب- موازنة مستقلة تضمن عدم التأثير بالاعتبارات السياسية.
 - ت- حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات قد تحد من حيادهم ومصداقيتهم.
- وفي قطاع غزة، تبرز الحاجة إلى تحصين استقلالية ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر وضع آليات واضحة لتعيين القيادات، وضمان التمويل المستقل، وإنشاء نظام حماية للعاملين فيه. كما أن الاستقلالية تعزز الثقة المجتمعية في الجهاز الرقابي، ما يرفع من فعالية الرقابة.
- الفرع الثالث: بناء الهياكل التنظيمية الداعمة للرقابة

- تسهم الهياكل التنظيمية الواضحة داخل المؤسسات الرقابية في رفع كفاءة الأداء، من خلال:
- أ- توزيع الاختصاصات بشكل محدد وواضح لمنع التداخل الوظيفي.
 - ب- استحداث وحدات متخصصة في مجالات التدقيق المالي، تقييم الأداء، ومكافحة الفساد.
 - ت- تطوير نظم داخلية لرصد الأداء وإعداد تقارير متابعة دقيقة.
- ويؤكد الباحث أن غياب الهياكل التنظيمية المناسبة يؤدي إلى تباطؤ العمل الرقابي وتشتت الجهود، ما يزيد من احتمالية حدوث الانحرافات المالية والإدارية.

الفرع الرابع: تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية

يُعد ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة من أبرز معوقات فعالية الرقابة، حيث يؤدي إلى ازدواجية العمل أو تفويت المخالفات بين الأجهزة المختلفة. ومن أجل تعزيز التنسيق، يجب:

- أ- إنشاء منصات تبادل معلومات مشتركة بين ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات التنفيذية، والرقابة البرلمانية.

- ب- تنظيم اجتماعات دورية لتقييم الأداء الرقابي وتبادل الخبرات.
 - ت- وضع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية بشكل متكامل.
- ويرى الباحث أن أي إصلاح رقابي حقيقي يجب أن يبدأ من القاعدة التشريعية والمؤسسية، وعليه فإن غياب الإطار القانوني الداعم والاستقلالية الفعلية يُفرض الرقابة من مضمونها، مهما بلغت كفاءة القائمين عليها.

المطلب الثاني: الآليات الإدارية والفنية والتطبيقية لتعزيز فعالية الرقابة

الفرع الأول: تطوير القدرات البشرية للأجهزة الرقابية

تُعد الموارد البشرية المؤهلة حجر الأساس في نجاح أي منظومة رقابية، حيث تعتمد جودة الرقابة على الكفاءة الفنية والخبرة الإدارية للموظفين. ويشمل ذلك:

- أ- التدريب المستمر في مجالات التدقيق المالي والتحليل الإداري والقوانين المنظمة للمال العام.
- ب- بناء القدرات في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي، مثل نظم التدقيق الإلكتروني وقواعد البيانات المتقدمة.

ت- تطوير مهارات التحقيق وجمع الأدلة وتحليل المعلومات المالية والإدارية بشكل دقيق وموضوعي.

ويشير الباحث إلى أن ضعف التأهيل الفني لبعض العاملين يحد من قدرتهم على اكتشاف أنماط الفساد المعقدة ويؤخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية، ما يستدعي برامج تدريبية مستمرة ومحدثة تتوافق مع المستجدات.

الفرع الثاني: استخدام التكنولوجيا في العمل الرقابي

أصبحت الرقابة الإلكترونية والتقنية الحديثة من أهم أدوات مكافحة الفساد، لما توفره من:

- أ- سرعة الوصول إلى البيانات المالية والإدارية.
 - ب- دقة عالية في التحليل والتدقيق، وتقليل الأخطاء البشرية.
 - ت- القدرة على تتبع المعاملات المالية ومراجعة العقود والمستندات إلكترونياً.
 - ث- تمكين الجمهور من الإبلاغ عن المخالفات عبر منصات الشكاوى الإلكترونية.
- ويؤكد الباحث أن دمج التكنولوجيا مع الرقابة التقليدية يعزز الشفافية ويزيد من فاعلية الأجهزة الرقابية، كما يتيح الرقابة المستمرة والمتابعة الدقيقة للأداء المؤسسي.

الفرع الثالث: تفعيل المساءلة والمتابعة لتنفيذ التوصيات

تفقد الرقابة فعاليتها إذا لم تُتبع نتائجها بإجراءات مساءلة حقيقية، الأمر الذي يتطلب آليات لتفعيل الرقابة وذلك على النحو الآتي:

- أ- إنشاء نظام متابعة دوري لتوصيات الجهات الرقابية.
 - ب- وضع مؤشرات أداء لمراقبة تنفيذ التوصيات.
 - ت- ربط نتائج الرقابة بالإجراءات العقابية والتصحيحية.
- ويشير الباحث إلى أن عدم متابعة التوصيات يؤدي إلى انخفاض مصداقية الرقابة، واستمرار الممارسات الفاسدة، وبالتالي ضعف الثقة العامة بالمؤسسات الحكومية.
- الفرع الرابع: التطبيق العملي على المؤسسات الرقابية في قطاع غزة
- تُظهر الدراسة التطبيقية أن تفعيل الآليات السابقة من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الرقابة في المؤسسات الرقابية بغزة، شرط توفر:

- أ- الإرادة السياسية لدعم عمل الأجهزة الرقابية.
 - ب- الموارد المالية والبشرية الكافية.
 - ت- التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية.
- ويخلص الباحث إلى أن الآليات الإدارية والفنية تمثل البعد العملي للرقابة، وأن نجاحها مرهون بمدى تكاملها مع الإطار التشريعي والمؤسسي، وبوجود ثقافة تنظيمية تؤمن بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

الخاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى أن تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة يُعد من أهم الأدوات للحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة. وقد أظهرت الدراسة أن

ضعف الرقابة، سواء البرلمانية أو المؤسسية، يُسهم في تفشي مظاهر الفساد، في حين أن تفعيل آليات رقابية متكاملة من شأنه أن يعزز النزاهة المؤسسية.

أهم النتائج

1. وجود علاقة ارتباط وثيقة بين مستوى كفاءة الرقابة ومستوى انتشار الفساد المالي والإداري.
2. ضعف الرقابة البرلمانية في قطاع غزة يُعد من أبرز أسباب تراجع المساءلة العامة.
3. تمتع ديوان الرقابة المالية والإدارية بإمكانات فنية مهمة، إلا أن أثرها يظل محدودًا في ظل ضعف تنفيذ التوصيات.
4. الآليات التشريعية والمؤسسية تشكل الأساس لأي إصلاح رقابي فعّال.
5. استخدام التكنولوجيا والتدريب المستمر يعززان من قدرة الأجهزة الرقابية على كشف الفساد.

أهم التوصيات

1. مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة للعمل الرقابي بما يعزز الاستقلالية والفعالية.
2. إعادة تفعيل الرقابة البرلمانية أو إيجاد صيغ رقابية بديلة في ظل الواقع القائم.
3. إلزام الجهات التنفيذية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ضمن مدد زمنية محددة.
4. الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتقنية للأجهزة الرقابية.
5. تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة الفلسطينية.

المراجع:

1. حنا نصرالله، الإدارة العامة المفاهيم والتطبيقات، جامعة الزيتونة الأردنية، 2009م.
2. محمد علي أبوعمارة، الإدارة العامة في فلسطين بين النظرية والتطبيق، جامعة الأزهر، غزة، الطبعة الرابعة، 2011م.
3. محمود عساف، أصول الإدارة، جامعة المنصورة، دون مكان نشر، دون طبعة، 1982م.
4. ممدوح نبيل فرج صهيون، الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، 2020م.
5. محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الأولى، 2008م.
6. قطب إبراهيم محمد، الموازنة العامة للدولة، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دون مكان نشر، الطبعة الرابعة، 1994م.
7. يحيى محمد على الطيارى، رقابة السلطة التشريعية على الموازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2019م.
8. سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للأدب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس، العدد (19)، يوليو 2021م.

9. فاطمة عبدالله الشهري، أسباب الفساد الإداري وآثاره وسبل إصلاحه (دراسة حالة جمهورية العراق)، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الواحد والعشرون، 2021م.
 10. محمد خالد المهياي، الفساد الإداري والمالي، مظاهره، وأسبابه ومدخل الرقابة الحكومية لمكافحة، مجلة رماح للبحوث والدراسات، 2008م.
 11. عبد الناصر عبدالله أبو سميده، القضاء الإداري في فلسطين، دون طبعة، دون ناشر، 2019م.
 12. سلوى توفيق بكير، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م.
 13. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، مزيدة ومطورة، 2013م.
 14. سوزان روز أكرمان، الفساد والحكم، الأسباب والعواقب والإصلاح، ترجمة فؤاد سروجي، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2003م.
 15. هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، مطبعة الطيار، 2022م.
 16. سليمان الطحاوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973م.
 17. سيد شيخ زرار، صور الرقابة على المال العام ونظم حمايته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016م.
 18. عبد الله بن عبد الكريم السالم، إستراتيجية الحد من الفساد الإداري: حالة دراسية عن المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2009م.
 19. زينب مطر حرا به حميد، الفساد الإداري في مؤسسات التعليم بدولة الكويت " الآثار المترتبة عليه وآليات الوقاية منه"، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، 2024م.
 20. مصعب عبد الرحمن محمد المروان، وآخرون، دور الحوكمة في مكافحة الفساد المالي في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية، دراسة ميدانية، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس، العدد (19)، يوليو 2021م.
 21. منى سعيد محمد السياري، الحوكمة الإدارية ومدى مصداقية الإفصاح عند مكافحة الفساد الإداري، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الثاني والخمسون، 2023م.
 22. تغريد عقاب السالم الخرابشة، تأثير الرقابة الداخلية على الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الأبحاث العلمية والتربوية، العدد الرابع والأربعون، 2022م.
- نافذ ياسين المدهون، إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطين، مكتبة نيسان للطباعة.